ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ

Қаржылық (инвестициялық) пирамида құру және оған басшылық жасау фактілерін анықтау мен тергеу бойынша

(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 217-бабы)

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Астана қаласы, 2025 жыл

УОК 343
КБК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Бекежанов С.Ә.
Қаржылық (инвестициялық) пирамида құру және басшылық ету фактілерін анықтау мен тергеуге әдістемелік ұсыныстар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 217-бабы): Әдістемелік ұсыныстар. XXXXXX Жалпы редакциясымен. Қаржылық мониторинг агенттігі. – Астана, 2025 ж. – 17 бет.

Аталған әдістемелік ұсыныстар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі тарапынан қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басшылық ету фактілерін анықтау мен тергеуге қатысты аумақтық органдарға әдістемелік көмек көрсету мақсатында әзірленген *(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 217-бабы).* Жұмыста осы қылмыстың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы берілген, оның анықталу практикасы, соның ішінде қаржылық барлау бөлімшелерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып аналитикалық тәсіл сипатталған. Сонымен қатар, алдын ала тергеу жүргізу үшін қажетті тергеу және процессуалдық іс-әрекеттер *(құжаттарды тәркілеу, тінту, зардап шеккендер мен күдіктілерден жауап алу, сот сараптамаларын тағайындау)* толығырақ баяндалған.

Бұл әдістемелік ұсыныстар құқық қорғау және арнайы органдар қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ кең ауқымды заңгерлерге арналған.

УОК 343
КБК 67.411

© Қаржылық мониторинг агенттігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМА.....**Ошибка! Закладка не определена.**

2. ҚЫЛМЫСТАРДЫ АНАЛИТИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ 6

3. ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ.....**Ошибка! Закладка не определена.**

4. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ..... 10

5. ҚОРЫТЫНДЫ КЕЗЕҢ: САРАПТАМА ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАР 16

КІРІСПЕ

Осы Әдістемелік ұсыныстар көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған кешенді іс-шаралар жоспарын, сондай-ақ «Қаржылық пирамидаларға қарсы іс-қимыл» жобасын іске асыру шеңберінде әзірленді.

Мемлекет басшысы Қ.Ж. Тоқаев қазақстандықтарды қаржылық пирамидалардан қорғауға ерекше назар аударады[1].

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтеріне сәйкес, 2021 жылдан бастап 2025 жылдың 9 айына дейін Агенттік тергеген қылмыстық істер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 217-бабы және 217-1-бабы бойынша 181 адам сотталды[2].

Әдістемелік ұсыныстардың құқықтық негізін Қазақстан Республикасының келесі нормативтік құқықтық актілері құрайды: Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі, Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңы және өзге де құқық нормалары.

Әдістемелік ұсыныстарды әзірлеудің мақсаты - қаржы мониторингі жөніндегі аумақтық органдарға қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық жасау фактілерін анықтау мен тергеу бөлігінде әдістемелік көмек көрсету.

1-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМА

Қаржылық пирамида - бұл шынайы кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызметтің нәтижесінде емес, ал бұрынғы қатысушыларға табыс тек жаңа қатысушылардың ақшалай жарналары есебінен төленетін қылмыстық схема.

Осындай құрылымды құру немесе оған басшылық жасау Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 217-бабында көзделген ауыр қылмыс болып табылады.

---

[1] Глава государства провел совещание с руководящим составом Генеральной прокуратуры // https://primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-s-rukovodyashchim-sostavom-generalnoy-prokuratury-1514747

2 Портал органов правовой статистики и специальных учетов // https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics

Аталған санаттағы қылмыстық істерді тергеу:

- ішкі істер органдарының;

- мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адамға, не оған теңестірілген адамға, не лауазымды адамға, не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамға қатысты, егер олар бұл әрекеттерді өзінің қызметтік жағдайын пайдалана отырып жасаған болса, – сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің құзыретіне (ҚК 217-бабы 3-бөлігінің 3) тармағы);

- кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты – экономикалық тергеп-тексеру қызметінің (бұдан әрі – ЭТҚ) **альтернативтік ведомстволық бағыныстылыққа** жатады.

Азаматтар үшін келтірілген зардаптар мен қылмыстың ауырлығын ескере отырып, қаржылық (инвестициялық) пирамида құру және оған басшылық ету фактілері бойынша қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану мүмкін (ҚПК-нің 136-бабы).

Қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы бойынша формальды болып табылады, яғни қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін көрсетілген әрекеттердің бірін жасаудың өзі жеткілікті

1-бөлікте көзделген қылмыс - орташа ауырлықтағы, ал 2 және 3-бөліктерде көзделген қылмыстар - **ауыр** қылмыстарға жатады *(ҚР ҚК-нің 11-б).*

Құрам элементі	Маңызды сипаттамасы
Объективті жағы	Қаржылық пирамиданы немесе оның құрылымдық бөлімшесін құру не оған басшылық жасау.
Субъективті жағы	Тек қана қасақана кінә нысаны және пайдакүнемдік мақсат. Кінәлі тұлға өз әрекетінің қауіптілігін түсінеді және салдардың туындауын қалайды.
Ауырлататын белгілері (2-тар.)	Адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен, бірнеше рет, қызметтік жағдайын пайдалана отырып немесе ірі мөлшерде ақшаны немесе өзге мүлікті не оған құқықты тарта отырып жасалған әрекет (>1000 АЕК).
Аса ауырлататын белгілері (3-тар.)	Қылмыстық топ жасаған, аса ірі мөлшерде ақшаны, өзге мүлікті не оған құқықты тартылған (>5000 АЕК) немесе **мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлға, оған теңестірілген адам, лауазымды тұлға не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға өз қызметтік жағдайын пайдалана отырып** жасаған әрекет.

ҚК-нің 217-1-бабы бойынша, сондай-ақ ҚК-нің 28-бабы бойынша сыбайлас қылмысқа қатысқаны үшін жауаптылыққа тарту мақсатында «кәсіби салымшыларды» анықтау маңызды.

Қаржы пирамидаларының өзге жобаларына қатысу тәжірибесі табысты болған және оған қатысуға белсенді түрде шақыратын адамдар.

Кәсіби салымшылар қаржы пирамидаларының жаңа жобаларына алғашқы болып қаражат салады (инвестиция салады) және пирамида құлағанға дейін «жаңа» «клиенттердің» тартылған қаражаты есебінен өз салымдарын жылдам қайтарып, пайда табады.

Кәсіби салымшыларға келесі рөлдер жүктеле отырып «көшбасшыларға» айналады:

- ✓ жобаны жарнамалау;
- ✓ презентациялар өткізу;
- ✓ жеке өздері табыс (пәтер, көлік) алғандарын дәлелдеп сендіру;
- ✓ банктік шоттағы «сағат сайын» түсіп жатқан қаражатты көрсету;
- ✓ қаржы пирамидасына кіру шарттарын түсіндіру – кемінде екі «жаңа» адам тарту.

«Көшбасшылар» Қылмыстық кодекстің 217-бабының субъектілері болып табылмайды, өйткені олар қаржы пирамидасын құрмаған және оған басшылық етпеген, тек оны жарнамалаумен ғана айналысқан.

2022 жылғы 2022 жылғы 12 шілдеден бастап Қылмыстық кодекстің 217-1-бабы бойынша – қаржылық (инвестициялық) пирамидаларды жария түрде, не бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, не электрондық ақпараттық ресурстар арқылы жарнамалағаны үшін және бұл әрекет елеулі залал келтіре отырып адамдарды оған тартуға әкеп соққан жағдайда – қылмыстық жауаптылық енгізілді.

Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы кіріс алу және «ескі» қатысушыларға төлемдерді қамтамасыз ету мақсатында «жаңа» қатысушылардан тартылған қаражат есебінен салымшылардың ақшасын тартумен айналысады.

Қаржы пирамидасының қызметі тоқтаған сәтте соңғы салымшылардың ақшаларын қайтара алмауы – бұл әрекеттің сөзсіз салдары болып табылады.

ҚЫЛМЫСТАРДЫ АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖОЛМЕН АНЫҚТАУ

Қазіргі заманғы қаржылық пирамидалар интернет-технологияларды белсенді қолданады: онлайн-ойындар мен мессенджердегі чаттардан бастап толыққанды сайттар мен әлеуметтік желілердегі жарнамаларға дейін *(мысалы, «Котел», «Қара касса» ойындары).*

Олардың қызметі туралы ақпарат әртүрлі көздерден түседі.

Негізгі ақпарат көздері:

• жедел ақпарат.

• қаржы барлау бөлімшелерінен (ҚББ) алынған аналитикалық материалдар.

• жәбірленушілердің өтініштері *(тергеуді бастаудың ең жиі себебі)*.

• өзге мемлекеттік органдардан алынған мәліметтер *(мысалы, Қаржы нарығын реттеу агенттігі, Ұлттық Банк)*.

Жедел ақпаратты тексеру жедел қызметкер тарапынан «Жедел-іздестіру қызметі туралы» ҚР Заңының 11-бабының 2-бөлігіне сәйкес жедел есепке алу ісі аясында жүргізіледі *(ДЭР-ге «құпия» белгісімен жолданады)*.

Ескерту: Жалпы жедел-іздестіру іс-шараларына мыналар жатады: 1) тұлғаларды сұрау; 2) азаматтармен жария және жасырын байланыстар орнату, оларды жедел-іздестіру қызметінде пайдалану; 3) ендіру (жасырын енгізу); 4) қылмыстық қызметті имитациялайтын мінез-құлық үлгісін қолдану; 5) конспиративтік кәсіпорындар мен ұйымдар құру; 6) бақыланатын жеткізілім; 7) заңмен қорғалатын жеке өмірге, тұрғын үйге, жеке және отбасылық құпияға, сондай-ақ салымдар мен жинақтардың, хат-хабардың, телефон әңгімелерінің, пошта, телеграф және өзге де хабарламалардың құпиясына қол сұқпай-ақ мәліметтер алуға техникалық құралдарды пайдалану; 8) анықтамалар жүргізу; 9) үлгілер алу; 10) жедел сатып алу; 11) қызметтік-іздестіру иттерін қолдану; 12) белгілер бойынша жеке басын іздеу және сәйкестендіру; 13) заңсыз ақпарат алу құрылғыларын іздеу; 14) заңға қайшы әрекеттердің іздерін жасырын түрде тіркеу және алу, олардың алдын ала зерттелуі; 15) қылмысқа дайындалып жатқан, жасаушы немесе жасаған адамды қуу және ұстау; 16) куәгерлердің қатысуымен жеке тінту, ұсталған тұлғалардан және олардың жанындағы құжаттар мен заттарды алу, сондай-ақ тұрғын үй-жайларды, жұмыс орындарын және көлік құралдарын қарау.

Қаржылық пирамида өзінің дамуында бірнеше кезеңнен өтеді: құрылу, өркендеу, тоқырау, жойылу

Жәбірленушілердің өтініштері негізінде қызметкер мына мәліметтерді анықтайды:

- алғашқы ақпарат көзі *(БАҚ, интернет)*;
- пирамиданың даму кезеңі мен түрі;
- жәбірленушінің пирамидалық жүйеге қандай құралдар арқылы қатысқаны *(мессенджер, сайттар, платформалар және т.б.)*;
- ақша қандай тәсілмен берілген;
- жәбірленушінің пирамиданың мекен-жайлары, кеңселері, атаулары туралы қандай ақпараты бар;
- басқа мүмкін жәбірленушілер туралы мәліметтер;
- қандай да бір шарт жасалған-жасалмағаны *(қаржыландыру шарты немесе мақсатты қаржыландыру шарты)*;
- компанияның құрылтай құжаттары, құрылтайшылары мен басшылары туралы мәліметтер;

- ұйымдастырушылармен немесе қатысушылармен байланыс жасалған телефон нөмірлері туралы деректер.

Егер қосымша тексеруді қажет ететін белгілер анықталса, лауазымды тұлғалар ақпаратты Ақпараттарды есепке алу кітабына тіркеп, уәкілетті органдарға тексеру жүргізу үшін жолдайды (ҚР ҚПК 181-бабының 5-бөлігі).

Егер қосымша тексеруді қажет ететін белгілер анықталса, лауазымды тұлғалар ақпаратты Ақпараттарды есепке алу кітабына тіркеп, уәкілетті органдарға тексеру жүргізу үшін жолдайды (ҚР ҚПК 181-бабының 5-бөлігі)

Егер мәліметтер расталса, тергеуші ақпаратты ЕРДР-ге тіркейді *(Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арызды, хабарды немесе баянатты қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларына сәйкес, ҚР Бас прокурорының №89 бұйрығы, ҚР Бас Прокурорының №130, Қаржы мониторингі агенттігі Төрағасының №327-НҚ, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының №Б-331, Ішкі істер министрінің №810 бірлескен бұйрығымен бекітілген қаржылық (инвестициялық) пирамида белгілерінің бар екендігін ескере отырып).* Егер алдын ала тергеу материалдары заңды немесе жеке тұлғаға қатысты болса, тергеуші ақпаратты бар ЕРДР-ге қоса тіркейді.

Қаржы барлау бөлімшелері жүргізген күдікті операция бойынша талдау түскен жағдайда жедел қызметкер:

- оперативтік есепке алу ісін ашып, ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңына сәйкес жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге, оның ішінде фигуранттардың заңсыз әрекеттерін құжаттандыруға бағытталған арнайы шараларды жүзеге асыруға міндетті *(тиісті құпия белгісімен)*;

- қабылданған шешім туралы үш жұмыс күні ішінде Бас прокуратураға, Превенция және аналитикалық әзірлемелер департаментіне хабарлап, ҚББ-ға *(қызметтік мақсатта пайдалану үшін белгісімен)* хабарлама жіберілуін қамтамасыз етеді.

Интернет-мониторинг барысында күдікті сайттар анықталса IMAS арқылы түскен сілтемелерді қоса алғанда, жедел қызметкер **қаржылық пирамидаларды** ерте анықтау алгоритміне сәйкес тексеру іс-шараларын жүргізеді *(жоғ.қараңыз)*.

3. ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл қаржылық пирамидаларға қарсы күрес саласындағы **Өзара іс-қимыл туралы Меморандум** аясында жүзеге асырылады[3].

Құқық қорғау органдары мен Агенттіктің арнайы бөлімшелерінен алынған **жедел ақпарат негізінде** жедел есепке алу істері шеңберінде, ҚР «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңына және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу тәртібіне сәйкес тексеру іс-шаралары жүргізілуі тиіс *(тиісті құпия белгісімен).*

МАМ-нен, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінен *(жеке және заңды тұлғалардың өтініштері/шағымдары негізінде),* ҚР Ұлттық Банкінен *(тәуекелдерді басқару жүйесінің нәтижелері бойынша)* **келіп түскен ақпарат бойынша** да заңсыз әрекеттерді растауға немесе жоққа шығаруға бағытталған тексеру іс-шараларын **жүргізу қажет.**

Алдын алу мақсатында жедел қызметкер күдікті сайттарды анықтаған жағдайда оларды **«Кибернадзор» ақпараттық жүйесі** арқылы бұғаттауы тиіс. Бұл үшін:

1) https://knadzor.kz/#/login сілтемесі бойынша өту;
2) қажетті өрістерді толтыру және хабарламаны МАМ Ақпарат комитетіне жолдау;
3) Ақпарат комитеті түскен хабарламаны қосымша талдап, қажет болған жағдайда сайттарды Мемлекеттік техникалық қызмет пен Meta әкімшілігі арқылы бұғаттайды.

[3] Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам профилактики и своевременного выявления финансовых пирамид, а также план мероприятий по взаимодействию государственных органов по вопросам противодействия финансовым пирамидам от 09 ноября 2021 года // https://kooperativ.kz/news/memorandum-3/rus

4. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуге негіз болған жағдайда тергеуші өз құзыреті шегінде және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде (ҚПК) белгіленген тәртіппен қаулы шығарып, қылмыстық істі өз өндірісіне қабылдайды. Қылмыстық істі өз өндірісіне қабылдағаннан кейін тергеудің толық әрі жан-жақты жүргізілуін қамтамасыз ету үшін:

1. ҚПК-нің 242, 243, 247-баптарында көзделген **жасырын тергеу әрекеттерін** жүргізу туралы тапсырмалар беру *(кеңседегі әңгімелерді тіркеу, электрондық пошта арқылы жіберілетін хаттарды ұстап алу үшін);*
2. Қысқа мерзімде *(СДТТБТ-ге тіркелгеннен кейін 2-3 күн ішінде)* ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңының 18-бабының 3-бөлігіне сәйкес ҚББ-ға (қаржы барлау бөлімшесіне) сұрау жолдау.

Ескерту: *бұл тізім үлгілік сипатта және әрбір нақты тергеудің мән-жайына қарай тергеушімен толықтырылады.*

217-баптың санкциясы мүлікті тәркілеуді көздейді.
Залалды өтеуді қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салу шаралары (заңды және жеке тұлғалардың) қолданылады

ҚББ-не қаржылық мониторингке жататын операция туралы мәліметтерді құқық қорғау органдарының сұрауы прокурордың санкциясы бойынша жіберіледі.

Ескерту: *ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 18-бабы 3-тармағына сәйкес, қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар тек Бас Прокурордың, оның орынбасарларының, Бас әскери прокурордың, Бас көлік прокурорының, облыстар прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың санкциясымен сұрата алады.*

ҚББ-ның жауабы мынадай болуы мүмкін:
- жеке тұлғалардың есепшоттарына ақша аударымдары туралы мәліметтер;
- банктік шоттар мен өндірістік кооперативтердің есептік деректері;
- ақша аударымдары;
- есепшоттардан алынған қаражат сомалары.

Бұл мәліметтерді өзге деректермен салыстыру арқылы **белгілі бір тұлғаға не ұйымға түскен жалпы соманы, аударымдардың бағытын және алынған қаражатты анықтауға болады.**

Бастапқы кезеңде дәлелдерді дұрыс әрі уақтылы жинау — істің табысты тергелуінің кепілі. СДТТБТ-ге тіркелгеннен кейін дереу кешенді тергеу әрекеттерін жүргізу қажет, олардың ішінде басты орын – тінту және алу.

Криптовалютаға негізделген қаржы пирамидаларының модельдері бойынша КРИПТОН ДПАР күштерімен крипто-тергеу жүргізу міндетті тәртіпте жүзеге асырылуы тиіс.

4.1 Тінту және алу

Бұл негізгі құралдар жиі қатар жүргізіледі, бірақ әртүрлі тактикалық мақсаттарды көздейді. Олар қылмыстық әрекетті дәлелдейтін негізгі заттай айғақтарды алуға мүмкіндік береді.

Алу - ақша не *(немесе)* басқа мүліктері тартылған жеке немесе заңды тұлғаның өкілінен жүргізіледі. Алу барысында мынадай құжаттар алынады:

- тараптардың шарттық қатынастарын және олардың орындалуын/орындалмауын растайтын құжаттар *(келісімшарт, тараптардың өзара міндеттемелерін көрсететін басқа құжаттар, мысалы, бұрын жасалған келісімшартқа қосымша келісім)*;
- ақша салымын *(мысалы кіріс кассалық ордеріне түбіртек),* табыс төлемін немесе басқа да пайда беруді растайтын факт.

Тінту

Өткізу орны	Іздестірілетін заттар (негізгі мақсаттар)	Маңызы неде?
Пирамиданың кеңсесі	Құрылтай құжаттары, **басшыларды тағайындау туралы бұйрықтар, қызметтік нұсқаулықтар**, бухгалтерлік жазбалар (қара дәптерлерді қоса), салымшылармен жасалған шарттар, жарнамалық материалдар, компьютерлер	Ұйымдастырушыларды, құрылымды, иерархияны, ауқымды анықтауға және барлық салымшылардың тізімін табуға көмектеседі.
Банктік мекемелер	Клиенттің ісі, есепшот қозғалысы туралы үзінділер.	Қаржылық ағындарды бақылауға, шынайы инвестициялық қызметтің жоқтығын дәлелдеуге мүмкіндік береді.
Салық органдары	Ұйымның тіркеу ісі, салық және бухгалтерлік есеп.	Компания туралы ресми деректерді және оның қаржылық қызметін (немесе оның жоқтығын) растайды.
Жарнама агенттіктері	Жарнама орналастыру шарттары, **жарнама үлгілері.**	Қоғамдық қаражат тарту фактісін дәлелдейді және қамту ауқымын анықтауға көмектеседі.

Ұйым қызметкерлерінің тұратын жерінде және басқа да орындарында *(саябақ, гараждар және т.б.)* жүргізілетін тексеру:

- ұйымның құрылтай және тіркеу құжаттары;
- бухгалтерлік, банктік және салық құжаттамасы;
- ұйым қызметі туралы жарнамалық және ақпараттық материалдар *(буклеттер, афиша, парақшалар)*;
- салымшылардан алынған қаражатты растайтын құжаттар;
- заңсыз жолмен алынған ақша мен мүлік;
- инвестициялық немесе өзге кәсіпкерлік қызметке қатысты құжаттар;
- дәрістер мен семинарлардың бейне/аудио жазбалары;
- ескертпе жазбалар, өзге де жазбалар.

Қажет жағдайда лицензиялау органдарына *(лицензияның жоқтығын растау үшін),* жылжымайтын мүлікті тіркеу органдарына *(қылмыскердің мүлкін анықтау үшін),* монополияға қарсы комитетке *(жарнаманың заңдылығын тексеру үшін),* салық органына (алынған табыс туралы мәліметтер) **сұрау жіберіледі немесе алу жүргізіледі.**

Көптеген ұйымдарда құжат айналымын жүргізу, бухгалтерлік есеп жүргізу және әртүрлі есептерді жасау үшін компьютерлік техника қолданылады.

Жеке компьютерлердің жүйелік блоктарын, серверді(дерді), орнатылған қатты магниттік дискілердегі (ҚМД) сақтау құрылғыларын және басқа электрондық ақпарат тасымалдағыштарды (флешкалар, дискілер) шығарып алу қажет. Мүмкіндік болған жағдайда логиндер мен құпиясөздерді анықтау. Криптовалютаға негізделген қаржы пирамидаларының модельдері бойынша криптоәмияндардың нөмірлерін анықтау.

4.2. Заттар мен құжаттарды, үй-жайларды қарау

Мақсаты - алынған құжаттар мен қара дәптерлерді, компьютер деректерін мұқият талдап, істің мән-жайына қатысты белгілерді анықтау.

Құжаттарды қарау кезінде анықталады:

- реквизиттердің сәйкес келуі *(бұл құжат түріне арналған бекітілген ережелерге сәйкес)*;
- кім және қашан бергені және кіммен дайындалғаны *(жазбалар, мөрдің баспасы, мөрлер, келісімшарт тараптары)*;
- сыртқы келбеті *(қағаз сапасы, сия, мәтін);*
- мазмұны және т.б.

Тексеру барысында талдауға жататындар:

- ұйымның құрылтай және тіркеу құжаттары; бухгалтерлік есеп, банктік және кассалық құжаттар, қаржылық операциялардың орындалғанын растайтын құжаттар;

- ақшалай қаражаттарды тарту туралы ақпаратты қамтитын құжаттар, мысалы, әртүрлі келісім-шарттар *(құнды қағаздарды сатып алу-сату, депозит, инвестициялау, траст);*

- ескертпе жазбалар және т.б.

Тексеру нысаны ретінде қылмыстың орын алған жағдайларын көрсететін дәрістер мен семинарлардың, жарнамалардың аудио және бейне жазбаларын тасымалдаушылар да болуы мүмкін *(жазба болған жағдайда).*

Жиналған заттай дәлелдер мен құжаттар келесі маңызды кезең — сұрастырулар үшін негіз бола бастайды.

4.3. Жауап алуды жүргізу тактикасы

Жауап алуларды маңызды құжаттарды тәркілеу және олардың алғашқы талдауын жүргізгеннен кейін өткізген жөн. Бұл нақты фактілерге негізделген мақсатты сұрақтар қоюға және тергеуді адастыруға бағытталған әрекеттерді тоқтатуға мүмкіндік береді.

4.3.1. Жәбірленушіден немесе куәдан (қаржы пирамидасының қызметіне қатысты шағымы жоқ салымшы) жауап алу

Оқиғалардың толық хронологиясын анықтау: жарнамамен немесе пирамида өкілімен алғаш байланысқаннан бастап төлем тоқтатылғанға дейінгі кезең.

Келісімнің шарттарын егжей-тегжейлі тіркеу *(егер ол болған болса)* және ұйымдастырушылар берген ауызша уәделерді жазып алу *(табыстың мөлшері, қайтару кепілдіктері және т.б.).*

Зиянның нақты мөлшерін анықтау және негіздері бар болса, моральдық зиянның сипатын тіркеу.

ЖӘБІРЛЕНУШІ РЕТІНДЕ ТАНЫЛУ ҮШІН ЗИЯН ҚАЖЕТ

Шамамен қойылатын сұрақтар тізімі:

- оған ұйымның (қоғамдық жобаның) қаражат пен (немесе) басқа мүлікті тарту әрекеті туралы қалай белгілі болды;

- дәл осы ұйымды (қоғамдық жобаны) таңдауға не себеп болды;

- тіркеу құжаттарының, лицензияның, салынған қаражатты қайтару кепілдігінің, басқа салымшылардың дивиденд алу туралы деректері, депозитті сақтандыруға қатысты берілген ақпараттың болуы және т.б.;

- ұйымның (қоғамдық жобаның) қызметі туралы қай дереккөзден белгілі болғаны, оның атауы мен орналасқан жері (баспа құралдары, нақты қандай және т.б.);

- ұйымның (қоғамдық жобаның) офисіне бару жағдайлары, құқықтық негіздеуші және рұқсат құжаттарымен таныстыру жүргізілген бе, қызметкерлердің кімдерімен әңгімелесу болғаны;

- оқу семинарларына қатысылған ба, егер иә болса, қашан, кіммен, қай жерде және оларды кім өткізгені;

- семинарлардың мазмұны қандай, өткізу тәртібі туралы қандай пікір қалыптасты;

келісім-шартты жасау туралы мәліметтер, уақыты, орны, оның шарттары, мерзімдері, тараптардың міндеттемелері;

келісім-шартты қол қою жағдайлары (ұйымның қай қызметкері дәл осыны қол қойғаны);

төленген сома, қаржы нақты кімге берілгені және қандай жағдайларда, беру тәсілі, күні, орны, осыған байланысты қандай құжаттар жасалғаны;

келісім-шарттың орындалу тәртібі (дивидендтер төленген бе, егер иә болса, қашан және қандай сомада;

егер жоқ болса, ұйым тарапынан міндеттемелердің орындалмау себебі анықталған ба);

қылмыстық іс бойынша тергеуге мәні бар басқа жағдайлар.

Материалдық залал болған жағдайда, жәбірленушіні азаматтық талап қоюшы ретінде тану үшін соның негізінде талап арыз алу қажет.

Ескерту: материалдық талаптары жоқ салымшы іс бойынша куә ретінде сұралады, оның әрекеттерінде Қылмыстық кодекстің 28-бабы бойынша қылмысқа қатысушы – «кәсіби салымшы» белгілерінің бар-жоғы анықталады және кейіннен оның әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.

4.3.2. Пирамидалық құрылымның қызметкерлерінен *(куә ретінде)* **жауап алу**

Олардың нақты лауазымдық міндеттерін, ұйым ішіндегі иерархиялық құрылымды және бағыныштылық жүйесін анықтау.

Компанияны іс жүзінде кім басқарғанын, негізгі басқару шешімдерін кім қабылдағанын және қаржылық ағындарға кім бақылау жасағанын белгілеу.

Салымшылардан ақша қаражатын қабылдау, есепке алу және әрі қарай бөлу тетігін анықтау.

Мақсат — ұйымның «әлсіз буынын» анықтап, қатардағы орындаушыларды айыптау тарапына тиімді куәгерлерге айналдыру. Олардың екінші дәрежелі (көмекші) рөлін ерекше атап көрсету және олардың әрекеттерін ұйымдастырушылардың іс-әрекеттерінен ажырату қажет.

Шамамен қойылатын сұрақтар тізімі:

- қызметкердің лауазымы, оның функционалдық міндеттері, олар қандай нормативтік актілермен реттеледі;

- ұйымның қызметіне іс жүзінде кім басшылық жасаған;

- жасалатын шарттардың нысанын кім әзірлеген және ол мазмұнына сәйкес келе ме;

- салымшылармен (инвесторлармен) жасалатын шарттарға кім және кімнің атынан қол қоюға уәкілетті болған;

- салымшыларға (пайшыларға және т.б.) жасалған шарттар бойынша олардың құқықтары мен міндеттері түсіндірілген бе, егер иә болса, қандай және кім тарапынан;

- жеке және заңды тұлғалардан ақша қаражатын қабылдау қандай тәсілмен жүзеге асырылған;

- ақша қаражатын қабылдау және беру операциялары қалай құжаттық рәсімделген;

- салымшыларға алынған сомаға қандай құжаттар берілген, бұл сома ұйым ішінде қандай жолмен есепке алынған;

- тартылған ақша қаражаттарының жалпы сомасы қандай;

- алынған қолма-қол ақша кімге берілген және олар қайда сақталған;

- қолма-қол ақша кассадан берілген бе, егер берілсе, кім, қашан, қандай мөлшерде, қандай мақсатта берген, ақша беру қалай рәсімделген;

- ұйым тартылған ақша қаражаттары және (немесе) өзге де мүлікті пайдалану арқылы салымшылармен есеп айырысу үшін инвестициялық немесе өзге де заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған ба, егер жүзеге асырса, нақты қандай қызмет, және салымдарға есептелген пайыз ұйым қызметінен алынған кіріске негізделген бе.

4.3.3. Күдіктіден жауап алу

Ұйымды құру идеясы кімге тиесілі болғанын, өзінің жеке рөлі мен басқа қатысушылардың рөлін анықтау.

Тартылған ақша қаражатының нақты қалай пайдаланылғаны жөнінде айғақтар алу *(инвестициялардың болмауы, жеке қажеттіліктерге жұмсалуы, «ескі» салымшыларға төлемдердің «жаңалардың» есебінен жүргізілуі).*

Салымшылар алдындағы міндеттемелердің орындалмау себептерін анықтау.

Мақсат — алдын ала дайындалған аңыз-уәждерді *(«бизнес жүрмей қалды»)* жоққа шығару.

Нақты кәсіпкерлік қызметтің болмағанын және ақша қаражатының жеке қажеттіліктерге жұмсалғанын дәлелдейтін тәркіленген құжаттар мен шоттар бойынша үзінді көшірмелерді көрсетіңіз.

Тергеу барысында алынған күрделі қаржылық деректерді талдау және оларды даусыз дәлел мәртебесіне ие ету үшін арнайы білім қажет.

Шамамен қойылатын сұрақтар тізімі:

- ұйымды құру және оның қызметін жүзеге асыру идеясы кімге тиесілі;

- ұйымның негізгі қызмет түрі, орналасқан жері, құрылтайшылары, олардың жарғылық капиталдағы үлесі және оның мөлшері;

- күдіктінің лауазымы, функционалдық міндеттері, олар қандай нормативтік құжаттармен реттеледі;

- құрылтайшылық, тіркеу және өзге де құжаттарды (жасалатын шарттардың үлгілері және т.б.) кім дайындады, сондай-ақ ұйымды тіркеу (егер тіркелген болса) және лицензия алу (егер алынған болса) жөніндегі нақты іс-әрекеттерді кім жүзеге асырды;

- ақша қаражатын (бағалы қағаздарды немесе өзге де мүлікті) тартуға, шарттар жасасуға және шарт талаптарына қатысты мән-жайлар;

- жарнамалық материалды кім дайындаған, ол қандай бұқаралық ақпарат құралдарында және қашан жарияланған;

- салымшыларға (пайшыларға және т.б.) жасалған шарттар бойынша олардың құқықтары мен міндеттері түсіндірілген бе, егер иә болса, нақты қандай және кім тарапынан;

- салымшылармен жасалатын шарттарға кім және кімнің атынан қол қоюға уәкілетті болған;

- ұйымда ақша қаражатының түсуі есепке алынған ба, егер иә болса, оны кім жүргізді және бухгалтерлік, қаржылық есептілік қайда сақтаулы;

- ұйымда құжат айналымы жүргізілген бе, егер иә болса, оны кім жүзеге асырған;

- жеке және заңды тұлғалардан тартылған ақша қаражаты, бағалы қағаздар немесе өзге де мүлік қандай тәсілмен қабылданған (нақты кім, қандай мекенжайда);

- инкассация қалай жүргізілген, ақша қаражаты банктегі есепшотқа салынған ба, егер салынбаса — не себептен және қайда сақталған;

- ақша қаражатын қабылдау және беру операциялары қалай құжаттық рәсімделген;

- салымшыларға алынған сомаға қандай құжаттар берілген, бұл сома ұйым ішінде қалай есепке алынған;

- қолма-қол ақша касса бойынша уақтылы және толық көлемде кіріске алынған ба;

- қолма-қол ақша қаражатын сақтау, олардың сақталуын қамтамасыз ету және олармен операциялар жүргізу жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптары сақталған ба;

- тартылған салымшылардың жалпы саны, алынған ақша қаражатының жалпы сомасы қандай;

- тартылған ақша қаражаты нақты қандай мақсаттарға пайдаланылған, кіріс төлемдері жүргізілген бе, салымшыларға қандай сома қайтарылған (салым мен кіріс түрінде);

- қолма-қол ақша кассадан берілген бе, егер берілсе — кім, қашан, қандай мөлшерде, қандай мақсатта және қандай құжатпен рәсімделген;

- тартылған қаражаттың, салымшыларға төленген соманың және орындалмаған міндеттемелердің арақатынасы қандай;

- салымшыларға (инвесторларға және т.б.) ақша қаражатын төлеу бойынша міндеттемелердің орындалмауы немесе тиісінше орындалмауының себептері қандай;

- ұйым тартылған ақша қаражаты және (немесе) өзге де мүлікті пайдалану арқылы салымшылармен есеп айырысу үшін инвестициялық немесе өзге де заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған ба, егер жүзеге асырса, нақты қандай қызмет түрі;

- ұйым салымшылар алдындағы міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне қатысты есеп жүргізілген бе, егер иә болса, оны кім, қашан, қандай негізде жүргізген және қандай нәтижелер алынған;

- ұйым тартылған қаражаттан тыс, өз міндеттемелерін орындау үшін қандай мүлікке иелік еткен;

- салымдар бойынша есептелген пайыз ұйым қызметінен түскен кіріске негізделген бе;

- қылмыстық істі тергеу үшін мәні бар өзге де мән-жайлар.

5. ҚОРЫТЫНДЫ КЕЗЕҢ: САРАПТАМА ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Кінәні дәлелдеу және залал мөлшерін дәл анықтау үшін сот сараптамаларын тағайындау қажет.

Маманға (сарапшыға) сұрақтар қойылған кезде келесі талаптарды сақтау керек – сұрақтар зерттеу нысанына қатысты болуы, іс үшін маңызға ие болуы және қылмыстық қудалау органы немесе сот арқылы өз бетінше шешіле алмайтын сипатта болуы тиіс.

Сот сараптамасының негізгі түрлері:

- техникалық-криминалистикалық сараптама;
- фоноскопиялық сараптама;
- психологиялық сараптама;
- трасологиялық сараптама;
- бухгалтерлік сараптама;
- компьютерлік технология құралдарына қатысты сараптама.

Тергеуді жоспарлау барысында бір маңызды практикалық мәселеге назар аудару қажет: «қаржылық пирамидалардың» ұйымдастырушылары ресми бухгалтерлік есеп жүргізбейді.

«Қаржылық пирамиданың» қызметін ұйымдастыру тәсілі мен формасына байланысты қылмыстық процесс органдарына зерттеуге Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделмеген *(ескертпе жазбалар, дәптерлер, сызбалар және т.б.)* сондай-ақ ресми құжаттар *(бухгалтерлік, банк және өзге де)* ұсынылады.